

Sentenza n. 636/23

Registro generale Appello Lavoro n. 1111/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni PICCIAU

Presidente

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

Avv. Maria DI PAOLO

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1794/22 del Tribunale di Milano, est. Dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 29 maggio 2023 e promossa

DA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Granato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato in Milano, Via Aurelio Saffi n. 25

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Scofferi e Luciano Vella, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Matteotti n. 10

E

Controparte_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Silvana Mostacchi, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell' *CP_2*)

APPELLATI

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Parte appellante

Nel merito:

Quanto al recesso:

(i) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'ingiustificatezza ed in ogni caso la insussistenza di una giusta causa del licenziamento intimato da *Controparte_1* alla ricorrente con lettera del 22.1.2021, per tutti i motivi esposti;

(ii) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare *Controparte_1*, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente:

- la somma di € 59.926,06 lordi o comunque la eventuale diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL applicato inter-partes;
- la somma di € 4.317,23 o comunque la eventuale diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di incidenza del preavviso sul TFR;
- la somma di € 79.084,79 ovvero la eventuale diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità supplementare prevista dal CCNL applicato inter-partes,
- la somma di € 3.139,10 ovvero la eventuale diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le ragioni sopra esposte e, in particolare, quale ripetizione degli importi erogati dall'odierna appellante a favore di **Controparte_1**

[...] in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza oggi impugnata.
(iii) in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della giustificatazza del licenziamento intimato da **[...]** **Controparte_1** all'appellante, dichiarare tenuta e condannare **Controparte_1**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa **Pt_1** della somma di € 59.926,06 lordi o comunque della eventuale diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL applicato inter partes

Quanto ai danni sofferti dalla ricorrente:

(iii) accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente per essere stata sempre adibita a mansioni inferiori a quella corrispondente alla qualifica dirigenziale e, per l'effetto, previo accertamento della lesione del danno alla professionalità e del danno da dequalificazione professionale patita dalla ricorrente, dichiarare tenuta e condannare la **Controparte_1** **[...]**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio per i danni subiti dal 1.7.2020 al 22.1.2021, della somma di € 27.611,50 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

(iv) previo accertamento dei danni sofferti dalla ricorrente per la lesione dell'immagine, condannare **Controparte_1** **[...]**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, della somma di € 19.722,50 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

(v) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

(vi) accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge sulle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

(vii) con condanna della convenuta al rimborso di quanto versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato nei due gradi di giudizio (€ 1.176,25);

(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi gradi di giudizio, nonché con condanna dell'**CP** alla restituzione in favore dell'odierna appellante dell'importo da quest'ultima già versato all'**CP_2** a titolo di spese legali nel primo grado di giudizio.

In via istruttoria:

1) Ove necessario, ammettersi CTU: i) per l'accertamento dei danni derivanti alla ricorrente dal demansionamento; ii) per la quantificazione del danno da perdita di chance e di tutti i danni non patrimoniali indicati; iii) in caso di contestazione dei conteggi allegati e delle somme richieste, per la determinazione della retribuzione globale di fatto e degli importi spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di incidenza della detta indennità sul t.f.r., a titolo di indennità supplementare;

2) si chiede ordinarsi alla convenuta e/o allo **Org_** **Controparte_3** sito in Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., la produzione di tutte le note spese e di tutti i file excel allegati, trasmessi alla convenuta dalla ricorrente e da tutti gli altri dipendenti con mansioni commerciali nel periodo oggetto di causa, nonché la produzione di tutti i bilanci societari dai quali evincere il pagamento delle spese effettuate dalla Società a titolo di rimborsi spese;

3) si propone istanza di disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., di tutti i documenti attribuiti alla ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare per cui è causa ed indicati in atti per tutte le ragioni esposte, chiedendo formalmente che venga disconosciuta la sottoscrizione degli stessi da parte della Dott.ssa **Pt_1** e chiedendo, ove necessario, ammettersi CTU a tal fine;

4) senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova diretta per interrogatorio formale e testi sulle circostanze indicate in narrativa e riproposte nel presente atto, di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. e alla memoria di replica alla domanda riconvenzionale ex adverso proposta, ai capitoli di prova da 1 a 336, che – escluse eventuali valutazioni e giudizi in essi contenuti – devono intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalle parole “vero che”; si indicano quali testi, con espressa riserva di altri indicarne, i signori: **Persona_1** **Persona_2** **Persona_3**, **Persona_4**, **[...]** **Persona_6**, **Persona_7**, **Persona_8** **Persona_9** **Persona_10**.

5) ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi di prova avversari e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni suindicati;

6) si chiede disporsi ex art 421 c.p.c. ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere;

7) si chiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute negli atti depositati dall'appellata nel giudizio di primo grado.

CP_

in via principale, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale.

In ogni caso, rigettare la domanda di restituzione delle spese di lite svolta nei confronti dell'**CP**.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Controparte_1

1 nel merito: respingere il ricorso presentato dall'Appellante nei confronti di Controparte_1 confermando quindi la sentenza del Tribunale di Milano n. 1794/2021 del 12 luglio 2022;

2 sempre nel merito: per le ragioni esposte al capitolo 4, condannare l'Appellante al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia;

3 in via incidentale: in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare la Dott.ssa Parte_1 a corrispondere alla Appellata quanto dalla stessa indebitamente percepito per le ragioni esposte ai capitoli 5 e 5.2 e pari ad Euro 6.238,47, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del versamento al saldo;

4 sempre in via incidentale: in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare la Dott.ssa Pt_1 ai sensi e per gli effetti di cui al capitolo 5.3;

5 in subordine ed in via incidentale condizionata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondati i motivi di appello di cui al ricorso ex art. 434 c.p.c., respingere comunque il ricorso presentato dalla Appellante nei confronti di [...]

Controparte_1 per i motivi esposti al capitolo 6 della presente memoria difensiva;

6 in ogni caso ed ancora in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'Appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura prevista dalle vigenti Tariffe Forensi.

Con vittoria delle spese del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1794/22 pubblicata il 12/07/22 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Mariani) nella causa promossa da [...]

Parte_1 contro Controparte_1 ha così decretato: “*rigetta il ricorso di Parte_1; condanna Parte_1 a corrispondere a Controparte_1 la somma di € 3.139,10 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo; condanna Parte_1 [...] al pagamento delle spese in favore dell'CP_2, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato; compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite*”.

In particolare, con ricorso depositato in data 09/07/21, la Sig.ra Pt_1 adiva il Tribunale di Milano lamentando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatole dalla Controparte_1 e chiedendo la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevista dal CCNL applicato *inter partes*, per la somma di € 59.926,06 lordi, oltre la somma di € 4.317,23 a titolo di incidenza del preavviso sul TFR; dell'indennità supplementare, prevista dal CCNL, per la somma di € 79.084,79; risarcimento del danno per demansionamento qualificato nella somma di € 331.338,00 o, in subordine, in € 55.233,00, unitamente alla somma di € 39.445,00 per danni dalla stessa sofferti a titolo di lesione all'immagine.

La Sig.ra Pt_1 deduceva di essere stata assunta, dapprima, da [...] CP_4 per il periodo dal 31/07/2017 al 30/06/2020, con la qualifica di Dirigente e mansioni di *Country Manager*, poi, da Controparte_1 [...] (società convenuta in giudizio), per il periodo dal 1° luglio 2020 al 22/01/2021, con medesime mansioni e qualifiche.

Nel ricorso lamentava che, nonostante le mansioni affidatele, nei fatti, aveva da sempre svolto un mero ruolo commerciale nel settore *marketing* e vendite essendosi limitata alla ricerca di nuovi clienti. In particolare, affermava che dal 31 luglio 2017 fino al 22 gennaio 2021, non aveva mai avuto nessun potere decisionale in alcun ambito societario, anche a livello operativo, non potendo

godere di propria autonomia di gestione ed essendo tenuta al rispetto di un rigido orario di lavoro.

Contestava inoltre il licenziamento comminatole con lettera del 22/01/21 in quanto gli addebiti in esso contenuti [*“a) alterazione, mediante l’uso di un correttore a nastro bianco, di quattro ricevute fiscali da parte della lavoratrice, poi a lei rimborsate; b) ingaggio di un soggetto esterno all’organizzazione per lo svolgimento di taluni servizi di pulizia e sanificazione dei locali aziendali; conseguentemente, la lavoratrice aveva predisposto di suo pugno le relative ricevute (tredici) su carta copiativa della società, senza specificare il nominativo del soggetto che aveva provveduto ad effettuare le attività; c) un rimborso per spese asseritamente sostenute dalla lavoratrice per motivi connessi a ragioni di lavoro che in realtà non erano pertinenti alla sua attività, visto che si trattava di spese sostenute in giornate in cui non era programmato alcun incontro lavorativo e che non riportavano alcuna informazione relativamente ai clienti cui si riferiscono; d) rimborsi spese per oggetti o servizi (un “mobile per ufficio porta raccoglitori”, una prenotazione presso l’ Organizzazione_2 di Brunico e due rifornimenti carburante) in realtà mai pervenuti alla società e pertanto ritenuti veri e propri atti fraudolenti; e) un asserito ingaggio non autorizzato del signor Persona_11 (figlio della ricorrente) per lo svolgimento di alcune attività di consulenza”]* non corrispondevano al vero ed erano il frutto di un atteggiamento ritorsivo nei suoi confronti, visto che ella aveva segnalato ripetutamente alcune irregolarità fiscali e amministrative poste in essere dalla società.

Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando in fatto e diritto quanto asserito dalla lavoratrice e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per € 10.277,57 a titolo di ristoro dei danni patiti a cagione della condotta posta in essere dalla ricorrente relativa ai fatti contestati nella lettera disciplinare.

Il giudice di prime cure, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, provvedeva preliminarmente all’allargamento del contraddittorio anche nei confronti di CP_2, vista la domanda di parte ricorrente relativa alla condanna al pagamento dei contributi previdenziali.

Si costituiva pertanto l’ente, rilevando che non risultava alcuna denuncia di omissione contributiva presentata dalla Sig.ra Pt_1 ed eccependo inoltre che essendogli stato notificato il ricorso in data 28 marzo 2022, tutte le differenze a titolo di contributi antecedenti il mese di marzo 2017 dovevano ritenersi prescritte.

Il Tribunale, quanto all’asserito demansionamento, operava una distinzione tra la presunta “dequalificante condotta” attuata nei confronti della ricorrente da Controparte_4 e Controparte_1, in quanto l’unico arco di tempo da prendere in considerazione riguardava il periodo successivo al 1°/07/2020 poiché Controparte_1 era l’unica società convenuta ed, inoltre, il rapporto lavorativo con il primo datore di lavoro (CP_4) era definitivamente cessato. Sul punto il giudice di prime cure,

richiamando dapprima le mansioni di *Country Manager* descritte dal *Org_3* di riferimento, statuiva che era stata proprio la ricorrente sul personale profilo *LinkedIn* ad affermare di aver svolto tali mansioni per conto di [...]

Controparte_1 nel periodo fra agosto 2017 e il 2021, nonostante nel ricorso e nelle note autorizzate del 20 maggio 2022 sosteneva il contrario. Respingeva, pertanto, tale domanda dal momento che difettava di necessaria allegazione di elementi di fatto a supporto di tale doglianza in quanto *“gran parte dell’argomentazione di Parte_1, ... non è funzionale alla decisione”*.

Con riferimento al licenziamento, il Tribunale prendeva in esame solamente gli addebiti posti in essere nel corso del rapporto di lavoro con la società [...]

Controparte_1

Il primo Giudice, dopo aver dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla ricorrente, con la quale disconosceva tutti i documenti a lei attribuiti nell’ambito del procedimento disciplinare, in quanto massivo e indifferenziato, procedeva ad analizzare tutti i fatti contestati dalla società alla dirigente, giungendo a rigettare la domanda della ricorrente relativa all’illegittimità del licenziamento, inclusa quella relativa all’indennità di mancato preavviso e di ristoro dei danni sofferti, dal momento che *“Parte_1 risulta avere perpetrato atti tali da compromettere in via definitiva ed irretrattabile il rapporto di fiducia con la società e tali quindi da configurare stricto sensu, una giusta causa, e non una semplice giustificatazza del licenziamento”*.

Anche la richiesta di condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge all’*CP_2* veniva rigettata, non trovando essa origine nelle presupposte pronunzie di merito.

Accoglieva invece parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente relativa alla restituzione di somme dalla dirigente indebitamente trattenute, in quanto relative a spese non attinenti ad esigenze lavorative e sostenute in giornate in cui non era programmato alcun incontro lavorativo e che non riportavano alcuna informazione relativamente ai clienti cui si riferivano. Sulla base della disamina dei documenti prodotti, il Tribunale condannava quindi la lavoratrice al pagamento della somma totale di € 3.139,10 di cui:

-€ 2.200,00 relativi alla fattura n. 19 del 12 settembre 2020, apparentemente emessa dalla società *Organizzazione_4* ed incassata dalla Sig.ra

Pt_1 La fattura in oggetto non veniva riconosciuta come propria dalla società emittente risultando invece una palese copia modificata della precedente fattura emessa dalla stessa società;

-€ 324,80 relativi alla ricevuta n. 001009 del 13 agosto 2020 e relativa all’acquisto di un mobile classificato quale arredo ufficio, non recapitato alla Società;

-€ 422,30 relativi alla ricevuta emessa dall’hotel *Org_5* di Merano, per un soggiorno effettuato insieme ad altre 3 persone non autorizzata dalla Società, dal momento che da *policy* aziendale (conosciuta dalla Dirigente dal momento che

aveva più volte invitato i suoi sottoposti al rispetto della stessa) tutti i dipendenti erano tenuti a farsi autorizzare le spese di servizio;

-€ 112,00 relativi ai biglietti di andata e ritorno da Milano a Firenze nei giorni 23 e 24 agosto 2020, non autorizzati dalla Società, in quanto in quelle date non era stato organizzato nessun viaggio per esigenze lavorative;

-€ 80,00 relativi alla ricevuta n. 1058-0686 del 4 ottobre 2020, emessa dalla società **Organizzazione_6** relativa all'acquisto di una torta.

La Sig.ra **Pt_1** con ricorso depositato in data 11/10/22, ha proposto appello per i seguenti motivi:

- **1. erroneità della Sentenza per non aver il primo Giudice accertato la dequalificazione professionale patita dalla Dott.ssa **Pt_1** per essere stata adibita a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla qualifica dirigenziale con conseguente erroneo rigetto della domanda di ristoro per i danni sofferti dall'appellante**

La Sig.ra **Pt_1** contesta la decisione del giudice che ha escluso il lamentato demansionamento, in quanto il Tribunale – a suo avviso – ha completamente trascurato una serie innumerevole di deduzioni nonché di taluni documenti posti a fondamento della domanda prodotti in primo grado, oltre a non ammettere le prove testimoniali (da pag. 6 a pag. 14, ricorso ex art. 414 c.p.c. e capitoli di prova da 24 a 62).

Contesta, inoltre, la scelta del giudice di prendere a fondamento della propria decisione la descrizione operata dalla lavoratrice delle mansioni dalla stessa elencate sul profilo LinkedIn, in quanto appare riduttivo circoscrivere l'analisi delle mansioni effettivamente svolte da un lavoratore, in base a quanto lo stesso riporta su un portale informatico nell'ambito del quale, come noto, i lavoratori forniscono solo una breve presentazione del proprio ruolo professionale.

I capitoli di prova non ammessi dal giudice di prime cure avrebbero contribuito a provare che la Sig.ra **Pt_1** non aveva mai ricoperto alcun ruolo decisionale all'interno di **CP_1**. Nello specifico, veniva dedotto che la Dott.ssa **Pt_1**

(i) all'interno della struttura complessiva di Gruppo, non solo non ricopriva alcun incarico di natura organica, ma non assumeva neppure un ruolo di vertice nel *management* aziendale;

(ii) non disponeva di alcuna delega/procura né aveva poteri di firma;

(iii) non assumeva alcuna decisione in ambito societario;

(iv) non ricopriva alcuna funzione strategica neppure nel settore delle vendite, nell'ambito del quale era tenuta al rispetto di rigide direttive datoriali;

(v) non disponeva di alcun potere in ambito fiscale e amministrativo, trattandosi di funzioni assegnate al sig. **Pt_2** inquadrato, peraltro, come "Quadro";

(vi) non disponeva di alcun potere gestionale all'interno dello *showroom* di Milano, affidato all'intero controllo della sig.ra **CP_5**

(vii) non aveva alcun ruolo nell'ambito del reclutamento e nella gestione di personale;

(viii) in ambito commerciale, ovverosia l'unico settore affidatole, non disponeva di autonomia decisionale, in quanto:

- era la Società a definire precise e puntuali politiche di prezzo e specifiche scontistiche alle quali doveva attenersi scrupolosamente;
- gli inviti alle fiere/eventi erano decisi direttamente dall'azienda.

Nel ricorso introduttivo veniva anche dedotto che il ruolo dell'odierna appellante fosse limitato a:

ricerca agenti di vendita per promuovere i prodotti su tutto il territorio italiano; organizzazione di incontri e/o meeting con potenziali clienti sul territorio nazionale e in alcuni paesi europei quali Svizzera, Malta e Grecia, fruitori dei prodotti a marchio CP_1 secondo le direttive ricevute da CP_1 presenziare ad eventi commerciali del settore, specificatamente indicati da CP_1 [...]

Insiste, pertanto, nel richiedere, come conseguenza del riconosciuto demansionamento operato nei suoi confronti, il risarcimento dei danni da corrispondersi nella misura di metà della retribuzione percepita dalla stessa all'epoca della dequalificazione subita, moltiplicata per il numero di mesi di intervenuta dequalificazione, per un totale complessivo pari ad Euro 27.611,50 (= euro 3.944,50 x 7);

- **2. erroneità della Sentenza impugnata per non aver il primo Giudice accertato la violazione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 Stat. Lav. e per non essersi pronunciato sul punto: a) violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare; b) violazione del diritto di difesa della ricorrente**

Sul punto, l'appellante contesta espressamente la violazione del principio di immediatezza - ex art. 7 Stat. Lav. - della contestazione disciplinare, stante il lasso temporale intercorso tra gli eventi contestati e l'invio della lettera di addebito e lamenta che la sentenza non abbia statuito alcunché sullo specifico punto.

Ad avviso dell'appellante, la Società non necessitava di alcun lasso temporale per accertare i fatti, poiché la conoscenza degli stessi era avvenuta al momento in cui la dott.ssa Pt_1 aveva inviato la nota spese o, comunque, al momento in cui l'azienda, dopo aver analizzato/controllato la documentazione fiscale allegata, aveva ritenuto di liquidare gli importi sul conto corrente della stessa. In proposito, l'appellante ribadisce che il controllo della documentazione fiscale da parte dell'azienda era particolarmente accurato e nessun rimborso veniva erogato se non dopo una precisa verifica sia rispetto all'entità degli importi sia rispetto alla congruenza delle spese con l'attività lavorativa svolta. Pertanto, non è possibile sostenere che la Società avrebbe liquidato determinati importi alla Dott.ssa Pt_1 sulla fiducia e, soltanto a distanza di molti mesi, si sarebbe ravveduta sul fatto che le somme, verificate e pagate, non fossero in realtà riconducibili a ragioni lavorative.

L'appellante sottolinea poi un ulteriore errore procedurale commesso dalla società, la quale l'aveva inopinatamente sospesa in via cautelativa, ancor prima di

trasmetterle la lettera di contestazione. Tale “errore” aveva irrimediabilmente e ulteriormente compromesso il diritto di difesa della lavoratrice, la quale era stata privata della possibilità di accedere al proprio pc aziendale per poter reperire la documentazione che avrebbe agevolato la propria difesa e smentito le accuse avversarie, non solo tramite allegazioni in fatto (come avvenuto), ma anche con produzione documentale conferente;

- **3. in punto di licenziamento disciplinare, erroneità della Sentenza per aver il primo Giudice violato i principi giurisprudenziali unanimi in tema di onere probatorio a carico del datore di lavoro ed, in particolare, per aver tratto le proprie conclusioni da documentazione priva di alcun valore probatorio e/o comunque insufficiente a provare le circostanze oggetto di causa**

L'appellante contesta la parte della sentenza che ha ritenuto provate le circostanze oggetto di contestazione disciplinare sulla scorta della sola documentazione fornita da controparte, risultante priva di valore probatorio e che, comunque, non era in grado di dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi alla lavoratrice.

In merito alle regole aziendali esistenti in CP_1 relative alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per ragioni di servizio, sottolinea la divergenza tra le prospettazioni offerte dalla stessa e da CP_1 per quanto riguarda le specifiche voci di spesa:

. per l'appellante, tutte le spese sostenute per ragioni di servizio (dal taxi, alla cena con un cliente, all'albergo, alle spese di catering, agli acquisti di mobili o cancelleria, fino alle spese di pulizie, ecc.) venivano verificate e controllate solo dopo l'effettuazione delle stesse. Per prassi aziendale, infatti, ciascun dipendente era tenuto a predisporre una nota spese con cadenza mensile, compilando un apposito modulo denominato “Texc” ed allegando allo stesso la documentazione attestante l'entità delle spese sostenute tra il 1° e il 15esimo giorno del mese da inviare entro il 20esimo giorno del mese stesso, nonché quelle relative alle spese sostenute tra il 16esimo e il 31esimo giorno entro il 5° giorno del mese successivo. Per l'appellante risulta quindi pacifico che la prassi aziendale era quella di richiedere il rimborso delle spese sostenute, senza alcuna necessaria autorizzazione preventiva da parte di CP_1

. per la Società, vi erano regole diverse a seconda della tipologia di spesa, stabilendo che per alcuni tipi di spese fosse necessaria una preventiva autorizzazione da parte della società. A sostegno di tale tesi allegava una serie di documenti privi, per parte appellante, di valore probatorio, ma ugualmente posti dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione. Sul punto, critica, infatti, la seguente statuizione: “la società convenuta indica dettagliatamente (e per via documentale) le procedure da seguire...”, dal momento che i documenti prodotti dalla società erano alquanto generici: contenevano, infatti, fogli senza data, senza destinatario, di dubbia provenienza, mai visionati né sottoscritti dalla Dott.ssa Pt_1 e, soprattutto, procedure mai concretamente applicate nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa. Insiste, quindi, nell'affermare che

l'escussione testimoniale avrebbe confermato la sua tesi difensiva, secondo la quale nessun dipendente chiedeva un'autorizzazione preventiva per sostenere alcun costo di nessuna natura (e, quindi, neppure per i viaggi di lavoro), bensì inseriva le ricevute in nota spese per consentire all'azienda di effettuare un controllo dei costi già sostenuti.

Quanto agli addebiti mossi all'appellante dalla società e ritenuti fondati dal giudice di prime cure, l'appellante eccepisce che nessuna delle spese e delle relative richieste di rimborso a lei contestate possa ritenersi sostenuta in violazione della *policy* aziendale, in particolare:

- . in relazione all'acquisto della torta (fattura n 1056-0584 del 3 ottobre 2020) per un importo di € 70,00, parte appellante afferma che anche volendo ritenere applicabile la *policy* invocata da controparte e richiamata dal Giudice, non è ravvisabile alcuna irregolarità. Tale spesa, infatti, rientrava nel massimale di 100 USD imposto dalla società. La Dott.ssa Pt_1 quindi non era, in ogni caso, tenuta a richiedere alcuna preventiva autorizzazione per tale spesa di *catering*. Parte appellante inoltre contesta la statuizione del giudice relativa al fatto che l'acquisto della torta fosse stato effettuato per festeggiare il compleanno del compagno della stessa, in quanto la torta in questione era stata acquistata quale spesa di *catering* sostenuta nei giorni 3 o 4 ottobre 2020 nell'ambito dell'organizzazione di eventi a numero chiuso presso lo *showroom* CP_1 di Milano per l'evento annuale (Org_7);

- . rispetto, invece, alla fattura relativa all'acquisto di biglietti del treno di andata e ritorno da Milano e Firenze nei giorni 23 e 24 agosto per un importo di € 112,00 rileva come l'invocata *policy* dell'azienda prevedeva espressamente che, in caso di trasferta "in treno", il lavoratore doveva presentare copia del biglietto e relativa fattura di pagamento al *Travel Desk*, non occorrendo quindi, alcuna autorizzazione preventiva;

- . anche rispetto alla terza contestazione, relativa alla spesa sostenuta presso l'Org_8 di Merano, per un soggiorno avvenuto dal 26 al 28 luglio 2020, la *policy* richiamata dal Primo Giudice, pur prevedendo, quale regola generale, la prenotazione degli alberghi tramite *travel desk*, in casi eccezionali, lasciava la possibilità ai lavoratori di prenotare da soli le strutture, allegando in nota spese copia della fattura originale con prova di pagamento, numero di telefono dell'hotel, e-mail e foto dell'hotel stesso;

- . sulla quarta e quinta voce di spesa (servizi resi da una società di grafica; acquisto di un mobile per l'ufficio), essendo spese sostenute per l'attività lavorativa espletata, l'appellante non ravvisa alcuna violazione dell'asserita *policy*. Da ultimo, l'appellante contesta inoltre quanto statuito nella lettera disciplinare in merito al fatto che, oltre al discostarsi dalle *policy* aziendali, la Sig.ra Pt_1 aveva preteso come rimborsi spese asseriti costi che secondo l'azienda avrebbe sostenuto per motivi personali ed extra lavorativi, senza provare alcunché di quanto alla stessa imputato.

- **4. erroneità della Sentenza impugnata per totale assenza di attività istruttoria**

L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provate solo documentalmente le circostanze oggetto di contestazione disciplinare e insiste, dunque, nella richiesta di ammissione della prova per testi su tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati in ricorso.

Censura, quindi, la sentenza per la totale omissione della prova testimoniale richiesta e relativa a due distinte domande che soggiacciono a regole e oneri probatori diversi:

- . accertamento di dequalificazione professionale (onere probatorio grava sul lavoratore): riguardo a tale domanda contraddittoriamente il Giudice di primo grado l'aveva respinta per "insufficiente allegazione di elementi di fatto"

- . accertamento dell'ingiustificatezza / illegittimità del licenziamento disciplinare (onere probatorio grava sul datore di lavoro): su tale punto il giudice aveva ritenuto la causa documentale, in modo altrettanto inspiegabile per l'appellante.

Denuncia, pertanto, la violazione di quanto stabilito dall'art. 421 c.p.c., dal momento che, se le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine e il giudice reputa insufficienti le prove già acquisite, lo stesso non può applicare la regola dell'onere della prova, ma deve esercitare il proprio potere-dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori sollecitati dalle prove acquisite e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che sussista un ostacolo nel verificarsi di decadenze e preclusioni in danno delle parti (sul punto, si confronti Corte di Cassazione, n. 7676/2021).

- **5. erroneità della Sentenza per aver il primo Giudice ritenuta sussistente la giustificatazza del licenziamento disciplinare irrogato alla Dott.ssa Pt_1 nonché la lesione del rapporto di fiducia intercorso tra l'odierna appellante e la convenuta, e, in subordine per non aver accolto la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso**

Parte appellante chiede la riforma della sentenza con accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di recesso e, in subordine, al più, la sola giustificatazza del licenziamento con condanna di CP_1 al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall'art. 39 del CCNL Commercio in n° 6 mesi, pertanto, pari ad € 59.926,06 lordi oltre ad € 4.317,23 per incidenza sul TFR.

Sul punto, parte appellante, benché la nozione di giustificatazza non equivalga a quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 L. 604/1966, eccepisce che, ai fini della legittimità del recesso è comunque necessario che il licenziamento del dirigente rechi "una motivazione coerente e sia fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, che escludano l'arbitrarietà del recesso: in altri termini, il recesso deve pur sempre ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento e dunque ragioni obiettive ed effettive (che permettano la verifica di tali interessi), operando sempre il principio di buona fede e correttezza (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) quale limite al potere datoriale di recesso" (Cass. civ. sez. lav. n. 14301/2015).

Dal momento che i comportamenti addebitati alla lavoratrice in ambito disciplinare non hanno riguardato la reale posizione lavorativa che era chiamata da contratto a ricoprire (dirigente), avendo la stessa sempre svolto mansioni da impiegata assoggettata al potere decisionale ed organizzativo dell'appellata, la Sig.ra **Pt_1** insiste nel sostenere l'ingiustificatezza e, quindi, l'illegittimità del licenziamento, dal momento che *“l'intero impianto accusatorio mosso nei confronti della ricorrente non appare altro che il frutto di mere fantasie e di invenzioni addebitate nei confronti della stessa e prive della benché minima prova”*. Le spese contestate alla Dott.ssa **Pt_1** poi, sono state dalla stessa inserite nelle note spese inviate all'azienda e, successivamente, a lei rimborsate sul conto corrente unitamente allo stipendio mensile, legittimandole così implicitamente dal momento che prima di effettuare i dovuti rimborsi la società aveva operato dei controlli.

- **6. erroneità della Sentenza impugnata per aver il primo Giudice accolto parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da controparte ed aver condannato la dott.ssa **Pt_1** al pagamento dei crediti asseritamente vantati da **CP_1** nei suoi confronti; per l'effetto, riformare la predetta Sentenza sul punto, condannando **CP_1** alla restituzione delle somme erogate a tale titolo da parte dell'odierna appellante in ottemperanza alla Sentenza**

Parte appellante dichiara di aver adempiuto al pagamento della somma di € 3.139,10, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla società. Sul punto però contesta la debenza delle somme corrisposte, considerato che l'infondatezza degli addebiti relativi a tali importi travolge naturalmente anche la domanda riconvenzionale *ex adverso* proposta.

Per l'effetto, chiede quindi la riforma della Sentenza su tale punto e la conseguente condanna della società appellata alla ripetizione delle somme erogate in suo favore, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale in primo grado.

- **7. erroneità della Sentenza impugnata per omessa pronuncia da parte del primo Giudice in merito alla domanda - formulata dall'appellante nel primo grado di giudizio - di cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti e offensive utilizzate dall'appellata negli atti di primo grado, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.**

Sul punto, parte appellante censura la Sentenza di primo grado per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti, offensive, prive di prova ed irrilevanti (in quanto riferite a fatti non oggetto di contestazione disciplinare e quindi non oggetto di causa) utilizzate da controparte negli atti del primo grado, reiterando, quindi, la domanda in questa sede, richiamando pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che: *“...Costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per*

questo può essere omesso” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17914).

In data 10/01/2023 si è costituita in giudizio la **Controparte_1** [...] chiedendo il rigetto del ricorso avverso in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata.

In via incidentale, l'appellata impugna la Sentenza per i seguenti motivi:

- **condanna della Sig.ra **Pt_1** alla refusione di tutte le somme indebitamente dalla stessa percepite**

Sul punto, la società critica l'errore commesso dal giudice di prime cure in relazione al calcolo di quanto dovuto dalla Dott.ssa **Pt_1** in restituzione degli indebiti rimborsi percepiti:

. quanto alla fattura n. 1056-0584 del 3 ottobre 2020, per un importo di € 70,00, e alla fattura del 3 ottobre 2020, per un importo di € 26,55, eccepisce che sono relative a spese estranee al rapporto di lavoro giacché attinenti a «*festeggiare “Mario”*» o comunque a comprare «*in concomitanza con il compleanno*» di quest'ultimo «*focaccine mignon pizzette*». Il giudice di prime cure, pur dando atto del fatto che tali spese non si potevano ricollegare a spese aziendali, ometteva di tenerne conto ai fini della quantificazione degli importi da riconoscere all'Appellante.

Critica, poi, le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure, in merito ad altre spese ritenute non necessariamente estranee all'ambito aziendale. Sul punto la società eccepisce invero che:

. quanto all'ingaggio dell'addetto alle pulizie, era stata la stessa Dott.ssa **Pt_1** a chiamare la ditta, facendo lavorare la stessa in azienda, in assenza di un qualsivoglia contratto, né, peraltro, ottenendo alcuna autorizzazione da parte della **CP_1** (circostanza dimostrata della riconducibilità all'Appellante della firma apposta a ciascuna ricevuta). La Società insiste per la condanna della Dott.ssa **Pt_1** alla refusione delle spese sostenute per le attività prestate da «*Per_12*» per un totale di euro 2.470,00 attesa la palese violazione della *policy* aziendale.

. quanto alle spese per asseriti pranzi/cene effettuati con clienti, i quali rimborsi sono stati richiesti presentando giustificativi privi delle informazioni imposte dalle *policy*, la società eccepisce che:

-in riferimento alla fattura n. 0217.0338 dell'8 agosto 2020, per un importo pari ad euro 177,00, emessa dal ristorante **Organizzazione_9** sito in una nota località marittima, era relativa ad una cena effettuata dall'Appellante con altri 3 commensali in una giornata non lavorativa (a differenza di quanto falsamente riportato dalla Dott.ssa **CP_6** a penna sullo scontrino, nel quale si riferiva ad un pranzo);

-n. 0240-0033 dell'11 settembre 2020, per un importo pari ad euro 74,60, emessa dalla **Organizzazione_10** e relativa ad una cena dalla Dott.ssa **Pt_1** effettuata presso tale ristorante a ridosso del *weekend*, nonostante la stessa sulla ricevuta a penna aveva riportato la dicitura «pranzo»;

-n. 0642-1368 del 15 settembre 2020, per un importo pari ad euro 100,20, emessa dalla società Parte_3 e relativa all'acquisto da parte della Dott.ssa Pt_1 di alcune bevande (alcoliche e non) per un evento imprecisato;

-n. 20/000511 del 16 settembre 2020, per un importo pari ad euro 75,00, emessa dalla società Org_11 rivenditrice di prodotti cosmetici e profumi;

-n. 0297-0009 del 7 ottobre 2020, per un importo pari ad euro 80,00, emessa dalla società Organizzazione_12 di Juan Luis Linde Blanco;

-n. 0299-0003 del 9 ottobre 2020, per un importo pari ad euro 70,00 emessa dalla società Organizzazione_12 di Juan Luis Linde Blanco;

-n. 0300-0002 del 10 ottobre 2020, per un importo pari ad euro 70,00 emessa dalla società Organizzazione_12 di Juan Luis Linde Blanco;

- n. 0302-0001 del 13 ottobre 2020, per un importo pari ad euro 80,00, emessa dalla società Organizzazione_12 di Juan Luis Linde Blanco;

. quanto invece al rimborso delle somme per un totale di euro 90,00, relative alla prenotazione di una camera presso l'hotel Org_2 di Brunico, dal 14 settembre al 15 ottobre 2020, tale prenotazione non risulta essere stata preventivamente autorizzata, come richiesto dalla *policy* applicata dalla Società;

. ricevuta n. 1039550421 pari ad euro 55,12, emessa in data 2 agosto 2020 dalla società Org_13 La Dott.ssa Pt_1 si era fatta rimborsare tale somma per un asserito rifornimento di carburante seppur effettuato in giornata non lavorativa, nonché sulla propria autovettura anziché su quella messa a disposizione dalla Società.

Per tutti i suddetti importi, relativi a pagamenti non inerenti l'attività lavorativa e non previamente autorizzati, parte appellante incidentale insiste per la restituzione.

- ristoro degli importi dalla Società erogati al figlio dell'Appellante in ragione di un rapporto non autorizzato (ed anzi espressamente vietato)

La società impugna la statuizione del giudice di prime cure secondo cui *“gli importi dalla Società erogati al Sig. Persona_11 (figlio della Dott.ssa Pt_1 sono del tutto giustificati, giacché relativi ad una attività confinata nell'alveo della collaborazione occasionale resa da quest'ultimo, nel rispetto dell'indicazione fornita dal dott. Pt_4”*.

Sul punto, parte appellante incidentale eccepisce che il Dott. Pt_5 interpellato dalla Dott.ssa Pt_1 sulla possibilità di offrire un impiego al di lei figlio, negava tale domanda in quanto da *policy* aziendale CP_1 a livello globale non poteva sottoscrivere contratti di lavoro con mariti, mogli, genitori, figli o parenti diretti dei propri dipendenti.

Non condivide la tesi seguita dal Giudice di prime cure - per cui l'utilizzo del verbo «*employ*» intendesse negare unicamente la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, dal momento che la risposta negativa del Pt_5 riguardava la possibilità di intrattenere anche solo rapporti con «*university intern*» (stagisti curriculari).

La Dott.ssa Pt_1 in spregio a quanto dichiarato dal Dott. Pt_5 aveva ingaggiato suo figlio, riconoscendogli altresì compensi per un totale di euro

2.800,00 (circostanza provata documentalmente). La società ne chiede pertanto la restituzione.

- **mancato accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. e della conseguente condanna dell'Appellante al risarcimento dei danni cagionati alla Società**

La società impugna anche la decisione del giudice (in riferimento all'istanza ex art. 89 c.p.c.) con la quale stabiliva che *“nel caso di specie, al di là di una evidente e del tutto superflua aggressività nei toni usati da [Parte_1], non pare che queste possano ritenersi contraddistinte da sconvenienza e offensività”*. Sul punto, parte appellante incidentale contesta tale statuizione in quanto l'atteggiamento tenuto dalla Dott.ssa [Pt_1] (come anche affermato dal Giudice) è stato immotivatamente aggressivo, anche in riferimento al linguaggio processuale.

- **mancata condanna alle spese di lite**

Parte appellante incidentale chiede, in riforma della sentenza, l'integrale condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, dal momento che nella sentenza di primo grado era stata riconosciuta la sua integrale soccombenza.

- **IN SUBORDINE ED IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: sulla mancata presa di posizione del giudice in merito al quinto inadempimento contestato**

In subordine, la Società rileva che il giudice di prime cure abbia omesso di soffermarsi sulla contestazione relativa alla «richiesta di rimozione/eliminazione di tutti i profili italiani» della Società «relativi ai social networks Facebook e Instagram e Linkedin, senza aver ricevuto alcuna preventiva richiesta né autorizzazione al riguardo» effettuata dall'Appellante senza il preventivo consenso della Società.

Anche tale ulteriore inadempimento risulta provato e il giudice ne avrebbe pertanto dovuto tener conto nella Sentenza. La strenua difesa di parte appellante sul punto non coglie nel segno in quanto la stessa ha eccepito che, avendo la Società bloccato la propria e-mail aziendale in concomitanza con la sospensione cautelare, era impossibilitata ad inviare le suddette richieste di rimozione dei profili. Tale statuizione, eccepisce la società, non corrisponde al vero giacché [CP_1] procedeva a bloccare l'indirizzo e-mail dell'Appellante solo in data 6 gennaio 2021 come risulta dal doc. avv. 64, da cui si evince chiaramente che la Dott.ssa [Pt_1] contrariamente a quanto affermato, alla data del 31 dicembre 2020 aveva pieno accesso alla sua casella di posta aziendale.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante principale ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale rigettato le domande dirette a far accertare il demansionamento; in secondo luogo, per avere il Giudice

ingiustamente ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento senza procedere ad alcuna istruttoria orale e invertendo l'onere probatorio; in terzo luogo per aver condannato la sig.ra **Pt_1** a restituire alla società alcune somme erroneamente ritenute indebite.

In relazione al lamentato demansionamento, le censure dell'appellante non sono fondate.

Il periodo oggetto di esame – come correttamente rilevato dal Tribunale – è quello compreso tra il 1° luglio 2020 (giorno dell'assunzione da parte della società appellata) e il 29 dicembre 2020 (giorno della sospensione cautelare a cui è seguito il licenziamento disciplinare): trattasi di un lasso di tempo non superiore ai 6 mesi.

In sostanza, la sig.ra **Pt_1** si è lamentata che, nonostante fosse stata assunta per svolgere il ruolo di *Country Manager*, non le erano state attribuite in concreto le mansioni dirigenziali.

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere le osservazioni del primo Giudice laddove ha rilevato che “Le mansioni del *Country Manager* non sono indicate nel CCNL, ma sono indicate dalla stessa ricorrente, che si rifà a «realizzazioni di strategie di business *ad hoc*, analisi e supervisione dei mercati e dei competitor, gestione delle vendite, supervisione e stipula dei contratti commerciali, pianificazione di strategie di marketing e realizzazione dei relativi business plan, studio della normativa nazionale europea applicabile, attività di controllo e supervisione, reportistica, gestione delle risorse umane e supervisione dei vari team di lavoro» (ricorso, pag. 7). A parte la petizione di principio sottesa a tale definizione (ossia l'assunzione di una proposizione quale fondamento probante - come se fosse una proposizione immediatamente certa - benché essa abbia, invece, ancora bisogno di prova), che già comporta come conseguenza il fatto che il ragionamento giuridico indicato dalla massima evocata poco più sopra non possa essere portato a termine, non si può che notare che è la stessa ricorrente che afferma di aver svolto proprio tali mansioni per conto di [...] **Controparte_1**

CP_1, p. 3), nonostante nel ricorso e nelle note autorizzate del 20 maggio 2022 si sostenga il contrario.

In particolare, **Pt_1** **Parte_1** ritiene che le mansioni di *Country manager* indicate nel profilo *LinkedIn* presso **CP_1** “altro non [siano] che un riassunto delle attività che la ricorrente ha svolto nei suoi 38 anni di carriera professionale” (note autorizzate del 20 maggio 2022, p. 6). Ma ciò è smentito dalla semplice lettura del documento. In sostanza, le domande inerenti al demansionamento vanno respinte per insufficiente allegazione di elementi in fatto”.

Il Collegio non può non rilevare come emerga dagli atti l'esercizio da parte della dott.ssa **Pt_1** di mansioni (certamente) di natura dirigenziale, atteso che – in

assenza presso la sede italiana di altri dirigenti del suo livello – si è occupata di coordinare le attività del *team* italiano, impartendo direttive e organizzando il lavoro di tutti i dipendenti, non perdendo occasione per rimarcare il proprio ruolo di *Country Manager* della società.

In particolare, assumono rilevanza i documenti *sub* 11 (in cui l'appellante afferma che le proprie mansioni “sono sempre state quelle di sviluppo commerciale del marchio CP_1 attraverso un’attività commerciale rivolta a incontrare potenziali clienti, architetti, idraulici e altri interessati a trattare con la Società, soprattutto tramite una intensa attività di incontri, eventi, riunioni, sia presso gli uffici e show room della Società, sia esternamente presso i clienti, giornalisti, architetti; questa attività è stata svolta con il supporto di due responsabili commerciali: Tes_1 [...] e Persona_3 ”); *sub* doc 26 (email in cui all'appellante viene chiesto di delegare un responsabile “per l’analisi delle procedure di approvvigionamento e vendita”); *sub* doc 27 (ove l'appellante, premesso che il suo compito era quello di controllare le note spese dei dipendenti italiani, informava il Dott. Per_3 che la nota spese dallo stesso inviata non poteva essere approvata giacché «le nostre note spese devono essere controllate prima di essere approvate e ci sono alcune incongruenze» intimando lo stesso a «rifare la nota spesa»); *sub* doc 28 (in cui l'appellante, alla richiesta di un dipendente di usufruire di talune ore di permesso, lo rimproverava per «innumerevoli entrate in ritardo in ufficio [...] di cui chiaramente ho storia e di cui fino ad oggi non ho tenuto conto. Ma se devo lo farò»); *sub* doc 28 (in cui l'appellante dava direttive in merito all’orario di lavoro che alcuni dipendenti avrebbero dovuto osservare, disponendo che «dal 1 settembre l’orario d’ufficio per Per_6 e Per_3 sarà dalle 8.30 alle 17.30 pausa pranzo dalle 13 alle 14» precisando alla Dott.ssa CP_5 che si sarebbe dovuta occupare di seguire «l’apertura dello Show room prevista per le ore 10/14 – 15/19»); *sub* docc. 30-52 dove l'appellante impartiva direttive ed ordini ai propri sottoposti, pretendendo di essere messa sempre a conoscenza delle comunicazioni via email.

Significativa, infine, dell’effettivo esercizio da parte dell’appellante delle mansioni dirigenziali è la vicenda che ha coinvolto la sig.ra Pt_6 risorsa sottoposta al potere gerarchico della dott.ssa Pt_1 la quale, nella sua qualità di *country manager*, ne ha gestito le attività, determinandone il licenziamento (doc 53).

In ogni caso, *ad abundantiam*, quand’anche si volesse ravvisare – in tale breve lasso di tempo – una sorta di demansionamento, non vi sarebbero comunque i presupposti per l’accoglimento delle domande risarcitorie.

Circa la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, si deve rammentare che “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali

propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 29047 del 05/12/2017).

Sul punto non è nemmeno possibile soccorrere al principio secondo cui "anche laddove manchino allegazioni specifiche del lavoratore, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale è dovuto se le stesse, meramente fattuali e non dettagliate, sono comunque desumibili dall'impostazione del ricorso e dalla ricostruzione dei fatti, apparendo del tutto irrilevante che le medesime circostanze non abbiano trovato una esposizione specifica sul piano della richiesta del risarcimento del danno che il Giudice doveva liquidare anche in via equitativa sulla base di elementi obiettivamente risultanti dal ricorso" (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 14204 del 12/07/2016).

Ciò in quanto "l'accertamento del danno e il suo ristoro impongono la valutazione di precisi elementi che devono essere, inderogabilmente, dedotti dal lavoratore "nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile "in re ipsa", poiché quest'ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale "verso il basso". L'oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni" (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 13484 del 29/05/2018).

Coordinando tali principi ed il caso di specie, si deve ritenere del tutto carente dal punto di vista assertivo il preteso danno subito da parte dell'appellante, che si limita semplicemente a richiedere il ristoro di un danno-evento, individuato sostanzialmente nella violazione dell'art. 2103 c.c.

Tuttavia, ogni pregiudizio risarcibile si atteggia quale danno-conseguenza, avendo il danneggiato l'onere quantomeno di allegare il nocumento subito da una determinata condotta, non trattandosi di un pregiudizio *in re ipsa*.

Proprio ciò è carente nel caso di specie, non essendo presente né nella narrativa del ricorso, né nella parte in diritto, alcun riferimento alle *concrete* conseguenze dannose patite.

Il fatto, poi, che l'appellante abbia – meno di due mesi dopo la cessazione del rapporto con l'appellata – iniziato un nuovo (e maggiormente retribuito) rapporto di lavoro con un competitor di quest'ultima (doc. 2 fasc. *CP_2*), porta ad escludere la sussistenza di pregiudizi concreti all'immagine e alla professionalità dell'appellante.

Con riferimento al licenziamento, occorre premettere che, in sede di discussione, l'appellante principale ha rilevato come l'oggetto di causa debba essere limitato ai soli cinque addebiti ritenuti provati e rilevanti dal Primo Giudice e sui quali è stato proposto appello da parte della Dott.ssa Pt_1 rispetto, invece, a tutti gli altri addebiti oggetto di contestazione disciplinare (n. 33 addebiti su 38 totali), la difesa dell'appellante ha rilevato che controparte:

(i) con riferimento a n° 32 addebiti, abbia proposto appello incidentale al sol fine di contestare il *quantum* di importi che, secondo l'appellata, la dott.ssa Pt_1 dovrebbe restituire alla Società, senza però impugnare o contestare la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto tali addebiti non provati e/o irrilevanti sotto il profilo disciplinare;

(ii) con riferimento ad un solo addebito (contestazione relativa all'asserita disattivazione dei profili social da parte della Dott.ssa Pt_1 abbia, invece, proposto appello incidentale anche sotto il profilo disciplinare, chiedendo che il licenziamento per giusta causa comminato all'Appellante venga ritenuto legittimo anche in virtù di tale addebito.

Nel corso dell'anzidetta udienza, la difesa dell'appellata ha contestato tali eccezioni ed ha rilevato come l'appello incidentale proposto, benché formalmente limitato ad una richiesta di restituzione di importi, dovrebbe a suo avviso essere interpretato come un'impugnazione complessiva della sentenza e, quindi, anche delle parti con cui il primo Giudice ha statuito per la mancata prova/irrilevanza degli addebiti disciplinari.

Tali difese sono state meglio precisate nelle rispettive memorie integrative autorizzate dal Collegio.

L'eccezione di giudicato interno sollevata dall'appellante principale è infondata.

E' bene al riguardo rammentare che il giudicato interno, in base ai condivisi dettami della Suprema Corte, si forma solo su *capi autonomi* della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, con esclusione delle affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (vedi, da ultimo, Cass., 09/09/2021, n. 24408).

E' stato precisato al riguardo che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione.

Inoltre, si è detto che ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il

giudicato interno (Cass. 2/3/2010, n. 4934; Cass. 23/9/2016, n. 18713; Cass. S.U. 27/10/2016, n. 21691).

In definitiva, il giudicato interno, nel giudizio di merito, non può formarsi che sulla statuizione avente ad oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da questa previsto.

Nella specie, tuttavia, è evidente che la sentenza impugnata ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa e, quindi, su tale capo di sentenza la società – risultata totalmente vittoriosa – non aveva alcun onere di proporre appello incidentale in quanto la valorizzazione solamente di alcune condotte contestate fa parte dell'*iter* motivazionale del primo Giudice sul quale non può formarsi alcun giudicato interno.

Conseguentemente, per il capo relativo alla giusta causa del licenziamento, la società appellata può riproporre tutte le proprie argomentazioni in relazione a ciascun episodio contestato *ex art.* 346 c.p.c. (in quanto non valorizzato dal primo Giudice). Invece, per il capo relativo alla condanna di restituzione dell'indebitto, la società appellata, che pretende la condanna di *ulteriori* somme rispetto a quelle accertate e riconosciute dalla sentenza impugnata, è tenuta a proporre (come nella specie ha fatto nelle proprie conclusioni *sub* 3) apposito appello incidentale poichè ogni pretesa creditoria integra un autonomo capo di sentenza.

Nel merito, l'appellante principale ha ribadito in questa sede l'illegittimità del licenziamento irrogato per vizi formali, stante, da un lato, la tardività della contestazione e, dall'altro, la mancata messa a disposizione di un congruo termine per esaminare la documentazione aziendale che avrebbe permesso all'appellante una più completa difesa.

L'appellante ha incentrato i motivi di censura sull'asserita violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare poiché, a suo avviso, la società avrebbe acquisito conoscenza completa o comunque essenziale dei fatti oggetto del procedimento disciplinare al momento del rimborso delle varie spese (quando, cioè, la società – ultimati gli accertamenti contabili – aveva riconosciuto la natura aziendale di tali spese) con la conseguenza che la contestazione, formalizzata solo il 6 gennaio 2021, sarebbe da ritenersi palesemente tardiva e, quindi, affetta da un vizio che rende illegittimo il recesso.

La censura non merita accoglimento.

Innanzitutto, occorre rilevare che, per consolidata giurisprudenza, il principio di tempestività dell'azione disciplinare va messo in relazione con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore.

Conseguentemente, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di

lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 16/11/2018, n. 29627).

L'appellante, nel formulare la censura in esame, ha valorizzato solamente l'aspetto temporale (ritenendo di per sé eccessivo lo *spatium deliberandi* del datore di lavoro che ha fatto trascorrere tre anni tra l'effettiva conoscenza dei fatti e la contestazione disciplinare), omettendo di precisare, però, se l'asserito ritardo abbia causato una effettiva lesione del diritto di difesa.

L'appellante si è limitato, invero, ad invocare, genericamente, l'insorgenza nel lavoratore di un ragionevole affidamento circa l'irrilevanza della condotta contestata, omettendo, anche in questo caso, di indicare quali fossero gli elementi sintomatici di tale convinzione, nonché i comportamenti concludenti posti in essere dal datore di lavoro in forza dei quali il dipendente abbia potuto maturare un simile affidamento.

In ogni caso, poichè la tempestività della contestazione dev'essere valutata con riferimento «al momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza» della condotta del proprio dipendente, nella specie è emerso che tale momento si è verificato immediatamente a ridosso dell'avvio del procedimento disciplinare, come emerge dagli atti (docc. 68, 69, 70, 71 – tutti non contestati dall'Appellante). Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003).

Si è inoltre sottolineato come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (così Cass. 10069 del 2016; v. anche Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n. 21546 del 2007). Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del

dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporre una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (in tal senso Cass. n. 5546-2010).

Nella specie, se è vero che i giustificativi di spesa erano consegnati dalla dipendente con cadenza mensile e che, in teoria, il datore era in condizione di controllare mensilmente le spese eseguite, nel rapporto di lavoro in generale, e in particolar modo quando si attribuisce al dipendente la possibilità di spesa, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tale potere, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione, non potendosi esigere un controllo costante di parte datoriale che presupporrebbe null'altro che una pregiudiziale sfiducia nell'operato del dipendente e quindi la negazione di quel patto di reciproca fiducia che sta alla base di ogni rapporto negoziale e del rapporto di lavoro in special modo (Cass., 15/03/2023, n.7467).

Oltre a ciò, non emerge nella specie alcun evidente pregiudizio in capo alla lavoratrice, la quale ha apprestato una compiuta difesa sia in sede di giustificazioni, rispondendo ad ogni addebito in modo puntuale, sia in sede giudiziaria, trattandosi di fatti non particolarmente lontani, ma avvenuti negli ultimi 6 mesi.

In relazione alla seconda censura formale, si osserva che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'art. 7, legge n. 300/1970 non preveda, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia *necessario* al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass., Sez. Lav., ord. 25.10.2018, n. 27093; Cass., Sez. Lav., 6.10.2017, n. 23408; Cass., Sez. Lav., 18.11.2010, n. 23304).

L'ostensione al lavoratore – nel corso del procedimento disciplinare – delle fonti di conoscenza del fatto contestato non è correlata ad una esigenza probatoria della veridicità degli addebiti (esigenza che non sussiste nell'ambito procedimento disciplinare, assumendo piuttosto rilievo in sede giudiziale), ma va piuttosto garantita al lavoratore solo se e nella misura in cui sia funzionale a consentire a quest'ultimo di approntare un'adeguata difesa (ed è proprio sul lavoratore che incombe l'onere di dimostrare le specifiche ragioni per le quali la mancata messa

a disposizione delle fonti di conoscenza del datore di lavoro comprometterebbe le sue esigenze difensive).

Il tema delle garanzie procedurali di difesa del lavoratore si collega intimamente al principio della specificità della contestazione, principio che trova, infatti, il suo fondamento positivo proprio nell'art. 7, legge n. 300/1970 e che deve ritenersi soddisfatto allorquando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti posti a fondamento delle sanzioni disciplinari (Cass., Sez. Lav., 24.7.2018, n. 19632; Cass., Sez. Lav., 6.5.2011, n. 10015; Cass., Sez. Lav., 10.6.2004, n. 11045), non essendo, peraltro, necessaria a tal fine una esposizione analitica e minuziosa di tutti gli elementi integrativi dell'infrazione contestata.

Orbene, nella specie, come già sopra evidenziato, non si ravvisa un evidente pregiudizio del diritto di difesa della lavoratrice che ha saputo prendere posizione in modo compiuto sia nel procedimento disciplinare che in quello giudiziario.

Venendo al merito delle contestazioni disciplinari, occorre ribadire – come correttamente rilevato dal primo Giudice – che le uniche condotte rilevanti sono quelle avvenute in costanza di rapporto lavorativo con la società appellata, essendo quest'ultima carente di legittimazione passiva per le restanti condotte, verificatesi in epoca precedente in cui la sig.ra Pt_1 era dipendente di altra società.

Occorre, sin da subito, sgombrare il campo dalla questione, ampiamente trattata dalle parti, della conoscenza o meno della *policy* aziendale circa l'autorizzazione delle spese.

Da un lato, tale profilo non è decisivo nella valutazione della legittimità della sanzione espulsiva, avendo potuto semmai giustificare una sanzione conservativa, trattandosi di violazione di mere procedure formali.

Dall'altro, non v'è prova che l'appellante fosse obbligata, nella sua qualità di dirigente, ad adottare tali prassi. Non esistono, invero, agli atti prove documentali che comprovino l'adozione da parte della sig.ra Pt_1 delle suddette procedure aziendali, seguite invece dai dipendenti sottoposti alla sua autorità, ed anzi v'è la prova che alcune spese sono state autorizzate direttamente dai vertici aziendali attraverso scambio di semplici e-mail.

Prima di entrare nel merito delle singole condotte contestate, si devono chiarire gli oneri probatori incombenti sulle parti.

L'art. 5 della legge n. 604 del 1966 dispone che l'onere della prova della giusta causa del licenziamento spetti al datore di lavoro.

L'onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti negativi segue le regole generali di cui all' art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass., 17/07/2019, n.19171).

Nella specie, in cui si contesta al lavoratore di aver ottenuto rimborsi di spese estranei all'attività aziendale, spetta al datore di lavoro dare prova di tali fatti, dimostrando che le spese rimborsate non afferissero ad impegni lavorativi. Trattandosi di fatti 'negativi', spetta comunque al datore di lavoro dare la prova di circostanze *positive* che dimostrino l'estraneità delle spese agli incarichi lavorativi, e, quindi, ad es., che quel determinato esborso avesse in concreto soddisfatto esigenze private e personali della lavoratrice.

Ciò premesso, si rileva come la società appellata – a fronte delle dettagliate giustificazioni rese dalla lavoratrice – non abbia dato prova della estraneità delle spese oggetto di contestazione (eccetto quelle di seguito precisate) riferite a prenotazioni di soggiorni, acquisti di biglietti di viaggio, di generi alimentari *etc.*

Non è sufficiente, ad es., sostenere che una spesa sia riferita ad un giorno festivo per ritenerla estranea ad impegni lavorativi, atteso che un dirigente (che non è vincolato ad un orario predeterminato) può ben incontrare clienti al fine settimana oppure recarsi *in loco* in anticipo.

Lo stesso vale per i pranzi, le cene e le altre spese di questo genere.

In assenza, infatti, di una prova che dimostri *positivamente* l'estraneità della spesa all'attività lavorativa della dirigente, non può ritenersi che il relativo esborso sia illegittimo.

La foto della torta di compleanno del marito, di per sé, non prova nulla in quanto non riconducibile in modo certo alla spesa rimborsata.

La spesa per l'acquisto del mobiletto non può dirsi indebita solo perché tale oggetto non è stato reperito in azienda. Trattasi di una affermazione assolutamente generica. La società avrebbe dovuto provare che quel mobile, ad es., fosse stato sottratto dalla lavoratrice ovvero depositato in altro luogo estraneo all'azienda.

Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni svolte dal primo Giudice in tema di ingaggio di un soggetto esterno all'organizzazione aziendale per lo svolgimento di servizi di pulizia e sanificazione dei locali aziendali (non essendovi prova inequivocabile dell'emissione da parte dell'appellante delle ricevute di pagamento) nonché quelle relative all'ingaggio del figlio della appellante per incarichi occasionali (che non andavano a violare la *policy* della società che non voleva intrattenere rapporti di lavoro subordinato con i familiari dei dipendenti, trattandosi di attività saltuarie e comunque conosciute dai vertici societari).

In relazione alle altre spese, le eccezioni della lavoratrice non sono state contrastate efficacemente dall'azienda.

L'unica contestazione fornita di prova è quella che riguarda il rimborso della fattura n. 19 del 12 settembre 2020 (doc. 68 fasc. CP_1), apparentemente

emessa dalla società **Org_4** **Organizzazione_4** per € 2.200,00: somma pacificamente incassata dall'appellante (vedi ricorso I grado, p. 50).

Tale fattura non è stata riconosciuta come propria dalla società emittente, che ha indicato come propria la sola fattura n. 40 del 23 dicembre 2019 (doc. 71 fasc. **CP_1**).

E' del tutto evidente – come correttamente evidenziato dal primo Giudice – che la fattura n. 19 sia una semplice copia modificata della precedente fattura (doc. 69 fasc. **CP_1**).

Ciò che nella specie assume rilievo disciplinare è l'aver ottenuto (consapevolmente) dalla datrice di lavoro un rimborso non dovuto perché mai sostenuto dalla lavoratrice a prescindere, quindi, dalla falsità o meno della fattura e dai pregressi o meno contatti con la società greca.

Sul punto, la lavoratrice si è difesa sostenendo che si era instaurata una prassi illecita secondo cui alcune spese che, su indicazione di **CP_1** erano state anticipate dalla dipendente, venivano rimborsate dalla società attraverso l'esposizione di fatture fornite dalla stessa datrice di lavoro.

La lavoratrice ha formulato alcuni capitoli di prova assolutamente generici, senza riferimenti precisi spazio-temporali (vedi cap. n. 238-240) e senza dimostrare che il rimborso di quella fattura andava invece a rifondere un precedente pagamento effettuato dalla dirigente su indicazione dei suoi superiori. Tale prova – che avrebbe consentito di avvalorare la prospettazione della lavoratrice – non è stata offerta.

L'addebito, quindi, deve ritenersi fondato poiché è emerso inequivocabilmente che la dipendente ha ottenuto un rimborso di una spesa che non ha anticipato come invece è avvenuto in relazione alla fattura n. 40 del 16 dicembre 2019, emessa dalla stessa società greca, il cui importo è risultato pagato dalla sig.ra **Pt_1** con bonifico bancario *sub* doc 57 e poi regolarmente rimborsato.

Va, a questo punto, ricordato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui "Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento" (cfr. anche Cass. n. 454 del 2003; Cass. n. 24574 del 2013; Cass. n. 12195 del 2014)".

Ad avviso del Collegio, tale condotta è sufficiente per integrare giusta causa di licenziamento, consistendo in un grave inadempimento idoneo ad incrinare in modo irreparabile l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Si rileva che gli obblighi di fedeltà, di correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore subordinato, sono particolarmente accentuati nel caso in cui il dipendente abbia la qualifica di dirigente (in quanto tale qualifica lo pone in un diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, del quale è un *alter ego*).

Nella valutazione, poi, della gravità dei comportamenti del lavoratore al fine della configurabilità di una giusta causa di licenziamento non assume rilevanza decisiva il tenue valore del danno economico arrecato al datore di lavoro, dovendosi avere riguardo agli effetti del comportamento del lavoratore sulla particolare fiducia che ripone in lui il datore di lavoro in relazione alle mansioni assegnate.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, secondo il quale, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. 02/11/2021, n.31202).

E' evidente, quindi, che la condotta tenuta dall'appellante che, nella sua qualità di *Country manager* (avente tra i propri compiti quello di controllare le spese dei propri dipendenti), ha intenzionalmente ottenuto un rimborso per una spesa mai anticipata, integra un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede che lede irrimediabilmente la fiducia che il datore deve avere nei confronti del dipendente così da influire negativamente sulla prognosi di proficua prosecuzione del rapporto ed impedirne la prosecuzione, in quanto tali condotte sono significative di un censurabile atteggiamento di una delle parti rispetto al rapporto stesso.

Tale compromissione irrimediabile del rapporto fiduciario è stata ulteriormente aggravata dalla condotta dell'appellante che, nonostante la prenotazione della camera presso l'hotel Org_2 di Brunico dal 14 settembre al 15 ottobre 2020 fosse stata cancellata in epoca antecedente al 14 settembre 2020 (docc. 135, 136), ha richiesto comunque il rimborso delle somme che la stessa avrebbe potuto spendere per il pernottamento presso tale struttura, ottenendo il relativo accredito sul proprio conto corrente (docc. 82, 83, 135, 136).

Oltre a ciò, l'appellante ha inoltrato la richiesta di rimozione/eliminazione di tutti i profili italiani della società «relativi ai social networks Facebook e Instagram e LinkedIn, senza aver ricevuto alcuna preventiva richiesta né autorizzazione al riguardo» (docc. 97, 98).

L'appellante ha negato di aver posto in essere tale condotta in quanto – a suo dire – non avrebbe potuto inviare le suddette richieste di rimozione dei profili, giacché la «mail aziendale» *Email_1* «veniva bloccata contestualmente alla sua improvvisa e forzata estromissione dall'azienda in data 29 dicembre 2020» (cfr. ricorso *ex art.* 414 c.p.c., pagina 34).

Tale difesa non è supportata da prove convincenti in quanto la società ha proceduto a bloccare l'indirizzo e-mail della appellante solo in data 6 gennaio 2021. Ed infatti, come risulta dalle e-mail di risposta alla richiesta di cancellazione dei suddetti accounts trasmesse da LinkedIn, Instagram e Facebook l'indirizzo e-mail da cui tali richieste pervenivano era « *Email_1* » (docc. 97, 98).

L'appellante, poi, ha offerto in produzione il doc. 64, da cui si evince chiaramente che la stessa, contrariamente a quanto affermato, alla data del 31 dicembre 2020 avesse pieno accesso alla sua casella di posta aziendale.

La sanzione espulsiva, per tali ragioni, appare proporzionata alla gravità delle condotte contestate che – in considerazione del ruolo dirigenziale ricoperto dall'appellante – non permettono, stante il venir meno del rapporto fiduciario, la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Con riferimento, infine, all'istanza di cancellazione *ex art.* 89 c.p.c., si rileva che il presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, poiché ritenute offensive, è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Vanno invece respinte le istanze di cancellazione dagli atti di causa riconducibili ad espressioni anche gratuite ed ultronee, ma comunque comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa.

Nella specie, le frasi indicate da entrambe le difese non appaiono dettate da volontà di arrecare offesa, ma nascono solamente da una necessità di dialettica processuale.

Scopo del provvedimento di cancellazione del giudice è, infatti, solo quello di assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste della garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo (C. 17547/2003).

Per costante giurisprudenza, infatti, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno *ex art.* 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi (come nella specie) non siano dettate da un passionale e incomposto

intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (Cass., 31/08/2015, n. 17325).

Per tutte le motivazioni sopra riportate, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la legittimità del licenziamento per giusta causa, l'appellante principale dev'essere condannata a corrispondere a [...] *Controparte_1* la minor somma di euro 2.290,00 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.

Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del grado sono poste a carico della parte maggiormente soccombente nella misura di 2/3 e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 7.000,00 per il I grado + € 5.000,00 per il secondo grado : 3 x 2).

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 1794/22 del Tribunale di Milano, condanna *Parte_1* a corrispondere a *Controparte_1* la minor somma di euro 2.290,00 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo; condanna l'appellante al pagamento a favore della società appellata delle spese del doppio grado, nella misura di 2/3, liquidate in tale quota in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge, compensando tra tali parti la restante quota; compensa integralmente tra le altre parti le spese del grado; conferma per il resto la sentenza appellata.
Milano, 29 maggio 2023

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Picciau)

IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)